

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
DE PORT-GENTIL



B.P. 105 PORT-GENTIL
TEL : 55 20 20

N° 0110/DGDDI/DRPG.



Port-Gentil, le **15 mars 2013**

Le Directeur Régional des Douanes à Port-Gentil

à Monsieur le Directeur ART

PORT-GENTIL

Objet : Procès-verbaux de constat n°009, 010 et 011/DRPOG/CD/2012

Réf. : votre lettre n° IA/11/154-IA/10/168-IAT/175/11/7 du 28 février 2013

Monsieur le Directeur,

J'accuse réception de votre lettre citée en référence dans laquelle vous dites « ... nous sollicitons un passer outre de ces dossiers, avec une explication technique écrite de l'application de cet acte et validé par la Direction Régionale des Douanes ».

En réponse, je vous invite à lire ci-après les explications techniques sur l'application de l'Acte 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992, d'une part, et sur le paramétrage informatique, d'autre part.

1. Sur l'application de l'Acte 2/92-UDEAC-556-CD-SE1

1. la plus-value imposable se compose de deux éléments que sont les frais de réparation et les frais de réimportation ;
2. les frais de réimportation sont les frais communs à toutes les importations, c'est-à-dire, ceux visés par l'article 27 du code des douanes. Cependant, selon

l'acte 2/92, ces frais de réimportation ne peuvent pas dépasser la valeur limite de 25% des frais de la réparation ;

3. la plus-value imposable se calcule de la manière suivante :

- Si les frais réels de réimportation sont inférieurs à la valeur limite (**25% des frais de la réparation**), la plus-value se compose des frais de réparation augmentés des frais réels de réimportation ;
- Si les frais réels de réimportation sont supérieurs à la valeur limite (25% des frais de la réparation), la plus-value se compose des frais de réparation augmentée de la valeur limite ;
- Si les frais réels de réimportation ne sont pas connus, la plus-value se compose des frais de réparation augmentée de la valeur limite (25% des frais de la réparation).

En toute logique, cet algorithme de calcul, basé sur trois conditions distinctes, implique que la détermination de la plus-value est un préalable à la saisie des données de l'IM6.

A titre de rappel, je vous informe que dans toutes les déclarations incriminées, les plus-values déclarées ne sont augmentées ni des frais réels de réimportation, ni de la valeur limite définie ci-dessus. Elles sont (ces plus-values déclarées) au contraire, à l'identique égales aux frais de réparation.

2. Sur le paramétrage informatique de la base taxable de l'IM6

Vous dites que « ... c'est le système informatique douanier dans sa conception qui ne prend pas en compte ces frais ».

Cette affirmation est incomplète. Vous omettez volontairement de dire que la valeur sur laquelle la liquidation est faite est une valeur que vous inscrivez manuellement dans la case libellée « *Autres frais article* » du segment 44 de la déclaration. Je constate que vous inscrivez systématiquement le montant des frais de réparation en lieu et place de la plus-value qui devrait être calculée préalablement.

Contrairement à vos affirmations, le système informatique prend bien en compte ces frais puisque la valeur en douane se calcule automatiquement et apparaît bien dans la déclaration.

Mais, à la différence de la liquidation ordinaire où la base taxable est égale à la valeur en douane, la liquidation des IM6 est paramétrée de telle sorte que la base taxable soit égale à la plus-value. **Il faut donc que cette valeur figure quelque part dans la déclaration.**

De toute évidence, dans le segment 44 de la déclaration, le seul endroit approprié pour faire figurer cette plus-value **est la case « Autres frais article » pour laquelle vous vous plaisez à ne saisir que le montant des frais de réparation.**

Monsieur le Directeur, si l'explication que vous avez vivement souhaitée a été bien assimilée, nous pouvons alors retenir définitivement que :

1. la plus-value est calculée manuellement afin de respecter les règles requises par l'acte 2/92 ;
2. la plus-value calculée est saisie dans la déclaration IM6 dans la case « Autres frais article » du segment 44 de la déclaration ;
3. le paramétrage informatique de l'IM6 consiste tout simplement à prendre automatiquement la donnée introduite dans la case « Autres frais article » comme base taxable en lieu et place de la valeur en douane.

En subsidiaire, je vous informe à noter que cette procédure est correctement suivie par vos confrères.

A cet effet, je suis au regret de vous informer qu'il n'y aura pas de « passer outre » sur ces dossiers car aucun argument ne le permet. Bien au contraire, je vous rappelle que dans cette affaire, l'Administration des douanes se trouve lésé dans la perception de ces recettes : **vous êtes redevable d'un montant de quatre millions quatre cent quarante mille six cent trente six francs (4.440.636 FCFA) au titre des droits et taxes, amende exclue.** A noter que cette créance de l'Etat a été créée depuis 2010 et, n'eurent été la vigilance et le professionnalisme du Service, elle n'aurait jamais été révélée.

Comment imaginez-vous et à quel titre, un « passer outre » puisse vous être accordé alors que vous avez une dette vis-à-vis de l'Etat ? J'ose croire que cette demande d'un « passer

autre » ne témoigne pas d'un quelconque mépris de votre société à l'égard de l'Administration des douanes et de l'Etat Gabonais.

En conclusion, je vous invite vivement à vous rapprocher du Service, au plus tard le **jeudi 21 mars 2013 à 10h00**, afin de clôturer ce dossier. Passé ce délai, le Service se réserve le droit de saisir vos clients et de prendre toutes autres mesures conservatoires qu'il jugera nécessaires.



Samuel NGUEMA ZUEMAC*